

**עין משפט**
גד מצוה

קבה א מיי פייג מהל'
אסורי ביאה הל' ו
סגא לאוין קמו טושיע ייד
סי רסח שפיף ד:
קבו ב ג מיי שט
וטושיע שט וס"ג:

**תורה אור השלם**

- וַיֹּאמֶר יְיָ אֶל מֹשֶׁה לֵךְ אֶל הָעָם וְקִדְשְׁתָּם הַיּוֹם וּמָחָר וּבָכֶסוּ שְׂמֹלֶתָם: שְׂמֹת יִי י
- וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת הָדָם וַיִּזְרֹק עַל הָעָם וַיֹּאמֶר הִנֵּה דַם הַבְּרִית אֲשֶׁר בְּרַח יְיָ עִמָּכֶם עַל אֵל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה:

- שְׂמֹת כִּד ח
- תּוֹרָה אַחַת מוֹשֶׁט אֲחֹד יִתְּנָה לָכֶם וְלִגְד הַגֵּזֶר אַתְּכֶם:

- במדבר טו טו
- מושפט אֲחֹד יִתְּנָה לָכֶם כִּבְר בְּאֶרְצָה יִזְכֶּה כִּי אֵינִי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם:

- ויקרא כד כב
- וְאָצְוָה אֶת שְׂפָטֵיכֶם בְּעַת הַהוּא לֵאמֹר שָׁמַע בֵּין אֲחֵיכֶם וּשְׂפָטָתָם צָדֵק בֵּין אִישׁ וּבֵין אֲחֵיו וּבֵין גֵּרָו: דברים א טו
- וְכִי יִגְדֹּר אֲחֶךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם לֹא תוֹנוּ אוֹתוֹ: ויקרא יט לג

**תוספות ישנים**

**א**) וי"ל דהתם היינו טעמא משום דמלקות תחת מיתה עומדת ולכן תחת משלשין זו כמו במיתה וילפינן מינה אש"נ דכתיב אפסר: ב) עוד פירש רש"י נחמל דודאי ר' עקיבא פליג עליהו וקמפסוגי גבר שאל להמגיר כוונתו וכל דר' אלעזר סבר דהוי גר שהי' כשאלו בפסחא אזמיתו לא נכנסו לצרית אלא במילה וטעם שצ"ן לא טבול ומו"מ נפקי ממורת עול ומדאכלו בפסח אי"כ מל ולא טבול הוי גר ור' יהושע סבר דלא הוי גר שהי' טבול במתן תורה וכל שנצטוו לטבול לא הוי גר אס לא טבול ור' עקיבא סבר דמאכלנו בפסח טבול כדל"ה הו' אסורים זו דמרגינן מקרא מל ולא טבול שאליו אולכ וכו'. ובה יחא מה שאכתוב לקמן בסמוך: **ב**)בבל ולא מל כ"ע לא פליגי. ומתיהו שעה קאמר לעיל טבול מל ר' יהושע אומר וכו' דמשמע מהאי לשאנ דפליגי בטבול ולא מל הו"ל על ממהי דמק"ר יהושע אומר אש"נ גר ואין עוד וי"ל דהיחא ל"י להסיר מילה בלא טבילה וטבילה בלא מילה משום דרבנן פליגי על הכל ואמרי דמרגינן מילה וטבילה: ויחא שעה אח הדס וחזיקו על העס וגמירי דאין הווא בלא טבילה. ב) דהיינו הווא דקודס מתן תורה שעדיין לא הוו יודעין שמתן עמי חטאת וחו מן הדס על העס. ואליבא דר' אלעזר מינה דהאי קרא אש"נ ר"ל הווא הפסוק כמו דמתרגמינן ורק על מדתא לכפרא על עמא ואי"כ אש"נ ר"ל שזה על העס כי אס על המזבח לכפר על העס וזה הדוחק אין י"ל לפי רבינו נתנאל: ורבי יהושע טבילה במהותא מנא ליה. מיתה לימא מחזיקין משה אח הדס על העס וגמירי דאין הווא בלא טבילה וי"ל דפסיקא ליה דעס לא אקרי נפול.

עיי"ל לעשרת רבינו נתנאל שבו טבילה ומקבילא כל העס אכלו פסח בין אנשים בין נשים דאין לומר דטבולו מדכתיב וחזיקו שהיו אותו הפסוק נתקן תורה כתיב אכל בפסח הריכ אכלו עדיין כיון שלא טבול הא אש"נ גר עד שטבול. ומיין דבמהותא לא שייא בזה מילה מתיבא נפקי מסורת עול דבשלמא בצאתא אש"ג דלא טבול עד מתן תורה מ"מ כיון שמתו נפקי מסורת

## מו:

**משאי אפשר**. תימה לר' עקיבא מנלן דאין משלשין במכות דבפרק קמא דמכות (דף ה.) לפינן לה ממיטה והיינו אי אפשר ואין לומר דהתם דגזירה שזה היא מודה ר"ע דדנין משאי אפשר משום דאין ג"ש למחלה אבל הכא בנין אז הוא דהא הכא נמי היקישא הוא כדמסיק בסוף התורה (מנחות דף פג:

ושם) דדריש רבי אליעזר מועצתא (שמות יג) שיהו כל העבודות שוות זה כזה ולא קיבל ר"ע אף על גב דאין היקש נמי (למחלה'') א):

**בשמיבב** ו**לא מל** ב**ול**י **עלמא** **לא פליגי** ד**מהני** **כי פליגי** **במל** **ולא** **טבל** **רבי אליעזר** **יליף** **מאבות** **ורבי יהושע** **באבות** **נמי** **טבילה** **הוה** **מנא** **ליה** **אילימא** **מדכתיב** **י**לך **אל** **העם** **וקדשתם** **היום** **ומחר** **וכבסו** **שמלותם** **ומה** **במקום** **שאין** **טעון** **כבוס** **טעון** **טבילה** **מקום** **שטעון** **כבוס** **אינו** **דין** **שטעון** **טבילה** **ודלמא** **נקיות** **בעלמא** **אלא** **מהכא** **י**ויקח **מושה** **את** **הדם** **ויזרוק** **על** **העם** **וגמירי** **ד**דאין **הוואה** **בלא** **טבילה** **ורבי יהושע** **טבילה** **באמהות** **מנלן** **סברא** **הוא** **דאם** **כן** **במה** **נכנסו** **תחת** **כנפי השכינה** **א**ר"ר **חייא** **בר** **אבא** **א**ר"ר **יוחנן** **לעולם** **אינו** **גר** **עד** **שימול** **ויטבול** **פשיטא** **י**יחיד **ורבים** **הלכה** **כרבים** **מאן** **חכמים** **ר**בי **יוסי** **ד**תניא **הרי** **שבא** **ואמר** **מלתי** **ולא** **טבלתי** **מטבילין** **אותו** **ומה** **בכך** **דברי** **ר** יהודה **רבי יוסי** **אומר** **אין** **מטבילין** **לפיכך** **מטבילין** **גר** **בשבת** **דברי** **ר** יהודה **ור** יוסי **אומר** **אין** **מטבילין** **אמר** **מר** **לפיכך** **מטבילין** **גר** **בשבת** **א** פשיטא **כיון** **ד**אר"ר **יהודה** **בחדא** **סגי**א **היכא** **דמל** **לפנינו** **מטבילין** **מאי** **לפיכך** **מהו** **דתימא** **לרבי יהודה** **טבילה** **עיקר** **וטבילה** **בשבת** **לא** **דקא** **מתקן** **גברא** **קמ**ל"ר **יהודה** **או** **הא** **או** **הא** **בעי** **ר** יוסי **אומר** **אין** **מטבילין** **פשיטא** **דכיון** **דאמר** **רבי יוסי** **תרתי** **בעינן** **תקוני** **גברא** **בשבת** **לא** **מתקנינן** **מהו** **דתימא** **לר** יוסי **מילה** **עיקר** **והתם** **הוא** **דלא** **הואי** **מילה** **בפנינו** **אבל** **היכא** **דהויא** **מילה** **בפנינו** **אימא** **ליטבל** **זה** **בשבתא** **קמ**ל"ר **דב**רי **יוסי** **תרתי** **בעי** **אמר** **רבה** **עובדא** **הוה** **בר** **רבי** **חייא** **בר** **רבי** **ורב** **יוסף** **מותי** **רבי** **אושעיא** **א**ר"ר **רבי** **ורב** **ספריא** **מתני** **ר** **אושעיא** **בר** חייא **דאתא** **לקמיה** **גר** **שמו**ל **ולא** **טבל** **א**ל"ש **הי**י **עד** **למחר** **ונטבילינך** **ש**מ **תלת** **ב**ש"מ **גר** **צריך** **שלשה** **וש**מ **אינו** **גר** **עד** **שימול** **ויטבול** **וש**מ **י**אין **מטבילין** **גר** **בליה** **ונימא** **ש**מ **נמי** **בעינן** **מומחין** **דלמא** **דאיכלעו** **אמר** **רבי** **חייא** **בר** **אבא** **אמר** **רבי** **יוחנן** **א**ר"ר **צריך** **ג** **ב**משפט **כתיב** **ב**יה **ת**ר"ר **בי** **שבא** **ואמר** **גר** **אני** **יכול** **נקבלנו** **ת**ל **אתך** **במוחזק** **לך** **בא** **ועדיו** **עמו** **מנין** **ת**ל **וכי** **יגור** **א**תך **גר** **בארצכם**

## החולין ליבמתו פרק רביעי יבמות

**מקום שאין טעון כיצום**. כגון צעל קרי צעלמא דכתיב ורחץ במים וטמא עד הערב (ויקרא טו) ולא כתיב יכבס בגדיו: **מקום שטעון כיצום**. כגון צקבול תורה דכתיב וכבסו שמלותם: **דלמא נקיוס צעלמא**. ההוא כיצום לאו משום טומאה הוה דלטעון טבילה מקי"ו אלא שיהיו צגדיהם לצנים והגוים

לקבל פני שכניה: **ויזרוק על העס**. הוואה הוא: **מעטילים אוסו**. והוי כישראל מעליא ואין צריך לדקוק צעדים אס מילתו לשם מלות מילה: **ומה צנך**. אס אין מילתו לשם מילה הוואל וטבל טבילה סגי: **אין מעטילים**. שמא ערבי מהול א וגבעוני מהול הוא וצריך להטיף ממנו דס צרית דר' יוסי תרתי צעי: **לפיכך** הוואל ולר' יהודה בחדא סגי'א מעטילין צצבת גר שמל אתמוול לפנינו דבמילה סגי ליה וכי מטבלי ליה צצבתא לא מתקני גצרא: **הכי גרסינן אמר מר לפיכך מעטילין גר צצבת דברי רבי יהודה פשיטא כיון דלרבי יהודה בחדא סגי היכא דמל לפנינו מעטילים: טבילה עיקר**. דהא אמילה שמעינן ליה דקאמר ומה צנך: **ר' יוסי אומר אין מעטילין**. תרתי צעי ואע"ג דמל בפנינו טבילתו תקנתו: **עובדא הוה צי ר' חייא צר רבי ורב יוסף מפני צר אושעיא צ"ה**. כלומר ר' אושעיא נמי הוה צהדי ר' חייא: **ורב ספרא מפני**. דאף רבי אושעיא צר' חייא הוה צהדייהו: **שאי האידנא**. לילה היה: **ש"מ**. מדרב ספרא דלאמר תלמא הוו גר צריך לגשה: **דנעינן מומחין**. כי הני תלמא גצרי רבנן רצרצי: **דלמא דאיכלעוו**. הכי הוה מעשה דאיתרמו רבנן כי הני, אבל ג' ודאי שמעינן מדקפליג רב ספרא ומוסיף עד דהוו תלמא: **משפט כפיז ציה**. משפט אחד יהיה לכס ולגר (במדבר טו) ואין משפט פחות מג': **יכול מקבלין אוסו**. לא נלריכנו הטפת דס צרית וטבילה: **צא ועדיו עמו מנין**. שנאמן: **סלמוד לומר וכי יגור**. מכל מקום. ולקמן<sup>ט</sup> פריך כיון דעדיו עמו פשיטא ומי צעי קרא: **כלל**

**אבא** **אמר** **רבי** **חייא** **בר** **אבא** **אמר** **רבי** **יוחנן** **א**ר"ר **צריך** **ג** **ב**משפט **כתיב** **ב**יה **ת**ר"ר **בי** **שבא** **ואמר** **גר** **אני** **יכול** **נקבלנו** **ת**ל **אתך** **במוחזק** **לך** **בא** **ועדיו** **עמו** **מנין** **ת**ל **וכי** **יגור** **א**תך **גר** **בארצכם**

**אין**

**האזוז** **כלילה** **אפי** הוה ציוס הוואתו פסולה והשתא אחי שפיר הא דמתן טבילה קודם להוואה והא דקאמר התם צגמ' לא מוין אלא ציוס דכתיב (במדבר יט) והזה העהור על העומא ציוס השלישי וגו' ואיתקש טבילה להוואה היינו בקרא דלקמיה דכתיב ולקח אזוז וטבל במים איש טהור והזה על האהל וגו' וכן משמע בירושלמי דמגילה דלאר דאמר וטבל והזה מה הוואה ציוס אף טבילה ציוס ואין לתמוה כיון דצעי הוואה היאך מקבילים גרים צומן הוה דצפ' ארצעה מחוסרי כפרה נפקא לן מקרא דלא צעיינן: **ו**ר**רבי יהושע** **טבליה** **באמהות** **בנא** **ציה**. אע"ג דאית ליה דאין הוואה בלא טבילה שמה הנשים לא היו בכלל אותה הוואה אי נמי משום רבי אליעזר איטריין האי טעמא דמסיק משום דלאירו נמי מודה דבטבילה לחוד סגי כדאמר לעיל בטבל ולא מל כולי עלמא לא פליגי דלית ליה דאין הוואה בלא טבילה א: **ביון דאמר רבי יהודה** **דבחדא** **סגי** **בו**. תימה דפריך פשיטא דמנא ליה דסגי במילה לחודה דלמא כר' יהושע סבר ליה דטבילה בלא מילה מהניא אבל מילה בלא טבילה לא מהני: **ר**ת**קוני** **גברא** **בשבתא** **א** מתקנינן. ואע"ג דלענין טומאה שרי לטבול צצבת \*משום דנראה כמיקר שאני הכא דצעי שני ת"ח לעמוד שס צצבת טבילה להודיעו המלות כדאמרין לקמן (דף מז:): **ד**ר**רבי יוסי** **תרתי** **בעי**. כתב צה"ג דגר שנתגייר כשהוא מהול צריך להטיף ממנו דס צרית וקטן שגולד כשהוא מהול אין צריך להטיף וטעמא דקטן שלא היתה לו עללה מעולם אין צריך אבל גר שהיתה לו ערלה ומילתו אינה מילה צריך להטיף דס צרית ו) ומיהו אס נכרת לו כל הגיד וצא להתגייר אין דומה שמילתו מעכבתו מלהתגייר ומודי רבי יוסי צהיהא דסגי בטבילה לחודה ור"ח פסק במסכת שבת איפכא מה"ג וכן משמע דפריך ר"א דמילה אשני הכא דצעי שני ת"ח לעמוד שס צצבת טבילה להודיעו המלות כדאמרין לקמן (דף מז:): **ד**ר**רבי יוסי** **תרתי** **בעי**. מנה נחלקו על גר שנתגייר כשהוא מהול וגראה שעל זה סמכו ה"ג דסברי להו כדאמוראי דהתם דאית להו דקטן אין צריך ובגר סברי כר' יוסי דשמעמין דמשמע דהלכתא כוותיה ובפרק הערל (לקמן דף עב.) פליגי רבי אלעזר צר"ש ורבנן צגר שנתגייר כשהוא מהול אס נמול ציוס או אפי' כלילה אבל כולוהו מודו דלריך הטפת דס צרית: **ש**מ**ע** **מינה** **דגר** **צריך** **ש**ל**שה**. וא"ת ודלמא דאיכלעוו וי"ל דמרב ספרא דייק שהרי ר' חייא הזכירו לפי שהיה צעל מעשה ורשא ורב יוסף הזכיר רבי אושעיא מצרו אבל רב ספרא למא הזכיר ר' אושעיא צר' חייא: **א**י**נו** **גר** **עד** **שימול** **ויטבול**. מהכא לא מלי דקדק דלא מיסגי בטבילה לחודה ולא צא לדקדק אלא דמילה בלא טבילה לא מהניא: **א**ין **מטבילין** **גר** **ב**צ"ה. דמשפט כתיב ציה ואע"פ שכנר מל חשיב ליה כתחילת דין: **ב**ש**פ**ט**א** **כתיב** **ב**יה. וּשְׂפָטָתָם **צדק** **בין** **איש** **ובין** **אחיו** **ובין** **גרו** (דברים ה) אי נמי משפט אחד יהיה לכס ולגר (במדבר טו) ואפי' למ"ד כסנהדרין (דף ג. ושם)

**גר** **בשבת**. פי' היכא שמל בפנינו מטבילין לפי שהטבילה אינה עיקר מיקוין: **מ**י**ת**י**ב** **אין** **מטבילין**. מיתה

דאמרין (ביצה יח:) כל חייבי טבילות טובלין כדרכן בין בשבת בין ביומ"כ. י"ל דלא דמי דהתם לא הוי מיקוין גדול כמו הכא שגא על ידי כן לתורת יהדות: קמ"ל דר' יוסי תרתי צעי. משמע הכא דר' יוסי צעי מילה לשמה ותימה דבפרק אין עומדין (ע"ז כו.) משמע דקאמר ר' יוסי ויהיו מיזני מילה לשמה אלא מל והוכי עד

מסורת הש"ס

א) (כריתות ט. ע"ש),
ב) ברכות מז: ע"ש,
ג) (נדרות ט. וש"נ),
ד) [לקמן קה: עירובין פג. וש"נ],
ה) (נ"ל צברי וכו"א ברכ אלאס),
ו) קידושין סב: [לקמן מז:],
ז) כס"א: נכרי,
ח) ס"א גבטני,
ט) ודף מז:],
י) ויע"ע חוס' מנחות פכ: ד"ה והשתא ומוס' מנחות ט. ד"ה ומה צנך],
יא) ויע"ע חוס' מגילה כו,]

**גליון הש"ס**

חוס' ד"ה תקוני גברא
בר' פשוט גצרא' במוקד.
כדאי' צבילה דף י"ע א':

**הגהות הב"ח**

א) גב' מעטילין גר צצבת דבירי רבי יהודה פשיטא כיון:
ב) שם מ"ל וכו' יגור כאלכס כל"ה ותיבות אמן גר נמחק:

**מוסף רש"י**

גר צריך ג'. שלשה יסבאלס שסקנין לו להטבילו ולהודיע מקלת מלות קלות וממורות (קידושין סב:).
משפט כתיב ביה. משפט אחד יהיה לכס כגר כחורח (שם).

**תוספות ישנים (המשך)**

ערל כדי לאכול פסח אש"ג שאל האי יהודים גמורים עד שטבלו דמשמע ליה לר' יהושע:
ג) וז"ח דהוה מלי למפקד לרי' אליעזר גופיה מיהו פריך לר' יהושע מפני שהסרי כהדאי שכן מלטי כדאמורא שטבולו ולא מלו:
רבי יוסי אומר אין מעטילין. פירוש דשמא ערבי מהול הוא ולא היתה מילה לשמה וצריך להטיף ממנו דס צרית. וממה דמשמע דהלכה כן דהכי יחזיק במסקנא דהלכה כר' יוסי וצבתא (קלג). משמע דגר שנתגייר כשהוא מהול כ"ה אזמריס אי"ל להטיף ממנו דס צרית גבי לא נחלקו על קטן [שגולד] כשהוא מהול וכו' וקיי"ל כהלכה כב"ה. לכן נראה דודאי אין צריך וטעמא דר' יוסי משום דצעי טבילה עס מילה זה שמא לא מל לשמה אבל נמגייר כשהוא מהול מודה דאי"ל להטיף ממנו דס צרית דהכא גרע משום דמל שלא לשמה מעלה מהול דהוי סתמא דלא עבד ולא מדי וכן נראה דצ"ה שנתגייר כשהוא מהול אין צריך להטיף כדאמרי צ"ה צצבת וקטן טבול מהול צריך להטיף כדקאמר התם לא נחלקו שצריך להטיף טבול מהול:
ד) וצריך ליתן טעם לפי ההלכות גדולות דדוקא גר כשבא לתורת יהדות אין לו ליכנס תחת כנפי שכיניה כשנתגייר מהול אס לא כהטפת דס. אבל קטן שלא הוסיק עבריות לא צריך ודוחק הוא. אכן יש טעם ביור דמן הינו איס מיהא דר' יוסי צריכיס הטפת דס צרית אלא בקטן אי"ל להטיף דדרשינן (בשבת קלה.) מדכתיב עולתו דכיון שטבל מהול לא הוי ערלה ואי"ל להטיף ודוקא בקטן דגלי קרא לא אבל צגר דלא גלי לא גלי: לפיכך

מטבילין גר בשבת. פי' היכא שמל בפנינו מטבילין לפי שהטבילה אינה עיקר מיקוין:
מ'ת**י**ב **אין** **מטבילין**. מיתה דאמרין (ביצה יח:) כל חייבי טבילות טובלין כדרכן בין בשבת בין ביומ"כ. י"ל דלא דמי דהתם לא הוי מיקוין גדול כמו הכא שגא על ידי כן לתורת יהדות: קמ"ל דר' יוסי תרתי צעי. משמע הכא דר' יוסי צעי מילה לשמה ותימה דבפרק אין עומדין (ע"ז כו.) משמע דקאמר ר' יוסי ויהיו מיזני מילה לשמה אלא מל והוכי עד

עיי"ל לעשרת רבינו נתנאל שבו טבילה ומקבילא כל העס אכלו פסח בין אנשים בין נשים דאין לומר דטבולו מדכתיב וחזיקו שהיו אותו הפסוק נתקן תורה כתיב אכל בפסח הריכ אכלו עדיין כיון שלא טבול הא אש"נ גר עד שטבול. ומיין דבמהותא לא שייא בזה מילה מתיבא נפקי מסורת עול דבשלמא בצאתא אש"ג דלא טבול עד מתן תורה מ"מ כיון שמתו נפקי מסורת